壹、沿革

一、~97：未成年監护、禁治產人監护

二、89修§1094：由私的親屬監护朝向公的国家監护⇒引入公職監护与社团監护

三、98~：禁治產→監护、輔助（施§14-3）

四、108~：成年人意定監护

貳、未成年人之監护

一、开始監护之原因

1、§1091：父母或均无法行使、負担未成年子女权利义务

(1) 係親权之延伸

(2) 舊法：§1091但 已結婚者无须監护人 ＜ 注意規定说 / 仍有意义说

2、父母委任＝委任監护（§1092）

(1) 書面為之：違反§73无效

(2) 就特定事項委任

A、特定事項：限事实上之保护教養之具体事項及附隨之居住所指定权、懲戒权

B、身分行為同意权、被收養代理权、財產行為之代理权、同意权均不得委任（戴、棋、高鳳仙、許澍林、林）

(3) 限於一定期限内

A、未明訂期限＝永久委任＝親权拋棄⇒无效

B、无法成為法代（无完整親权）（戴、棋、史、林、SC 28渝上346例）

C、委任監护屬委任契約⇒隨時得終止（SC 28上1718例）

二、監护人

1、指定（§1093）

(1) 親权之延長⇒应以指定人有親权存在必要（通）（已修法明文）

(2) SC 23上1703例：先死一方不得遺囑排除他方親权 （已修法明文）⇒先死亡一方遺囑此部分无效

(3) 同时死亡遺囑皆有效，行共同監护

(4) 一方停止他方得指定；尚存活但死时停止指定无效

(5) 後死亡无遺囑对前死亡遺囑之影响

A、有效说（史）

B、无效说（高鳳仙、林、SC 62台上1398、97第3次民庭決议）；§1094明文

(6) 須遺囑為之⇒遺囑形式不合无效（26院1650）

(7) 遺囑指定嬰兒有效（限生母，因生父不可能為有效方）（林、高鳳仙、史）

(8) 高.史：附條件應於成就時生效 (林：反對指定監护非財產行為附條件)

(9) §1093Ⅱ前：知悉15日内，願意者應陳報法院

(10) §1093Ⅲ：期限未陳報視為拒絕就職

2、法定 (§1094Ⅰ)：均不能行使或死亡无指定、指定拒絕就職

①与未成年人同居之祖父母 (SC 27渝上69例：父系、母系不論 ⇒ 2人以上共同監护)

② 与未成年人同居之兄姊：无論全血緣半血緣 ⇒ 仍有 §1096① 未成年不得任監护人

③ 不与未成年人同居之祖父母 (SC 28上1179例：父系、母系不論)

④ §1094Ⅱ：知悉15日内陳報法院，未陳報監护人身分不受影响

3、選定 (§1094Ⅲ)

(1) ~89：親屬会议決之 (24院1279)

(2) 89~§1094：法院選定 ⇒ 97~ 增訂四等親内亦得聲請法院選定

(3) 聲請人：未成年子女、四親等内親屬、檢察官、主管机关、其他利害关係人

兒少§6、身障§2

(4) 受指定人：三親等旁血尊、主管机关、社福机構、其它適当之人

(5) §1094Ⅴ：確定前由当地社福主管机关為監护人

4、另行選定 (§1106)：死亡 Ⅰ①、經許可辭任 Ⅰ②、受輔助或監护宣告 §1096②、破產宣告未復权 §1096③，得依前述聲請权人聲請另行選定

5、改定 (§1106-1)：事实足认監护人不符BIOC 依前述聲請权人聲請改定

(1) 顯不適任：個案审酌 (ex：年老、長期滯留國外不履行職務、兒少§71Ⅱ之情形) ↱兒少§71Ⅲ

(2) 依BIOC ⇒ §1094-1 作审酌參考、兒少§48 ⟶ 47Ⅰ、家暴§35前 ⟶ 31Ⅰ

6、登记 (戶籍§11、21、§1109-1)：法院职权囑託該管戶政机关登记

7、辭任 (§1095)：正当理由+法院許可 (ex：重病、殘廢、年老体衰、出使國外、子女过多不能遍顧 (林.史)) ⇒ §1106Ⅰ②

8、消極資格 (§1096)：①未成年人、②受監护或輔助宣告、③受破產宣告未復权

9、职務 ⇒ 違反者屬无权代理

(1) 共同行使時，重大事項不一致 ⇒ §1097Ⅱ、Ⅲ 裁判前聽取監护人、受監护人、主管机关、社福机構之意見，酌定監护人中一人行使之

(2) 法定代理 (§1098Ⅰ)

A、含身分行為之代理 ⇒ 被收養時應得其同意 (§1076-2)，亦得替非婚生子女提起认領子女之訴 (§1067Ⅰ)

B、依法不得代理、利益相反 ⇒ 因聲請或职权選任特別代理人 (§1098Ⅱ)

(3) 身上監护 (§1097Ⅰ) ⇒ 有保护及教養之权利义務、居所指定权、子女交还請求权 ⇒ 史林：含子女之手術之同意

(4) 財產上監护

A、開具財產清冊 (§1099、1099-1)

(A) §1093Ⅱ、1094Ⅱ：監护人/法代指定 縣市政府指派人員会同开具財產清冊

(B) §1094Ⅲ：法院指定時，同時指定会同开具財產清冊之人

- (C) §1099Ⅰ、Ⅱ：2月內陳報，过於複雜得申請延長
- (D) §1099-1：陳報前对受監护人財產僅能為必要處分 ⇒ 違反屬无权代理

B、管理
- (A) §1103Ⅰ：執行職務之必要費用由受監护人財產負担
- (B) 財產
  - a、特有財產說（戴、林）：親权之延長 ⇒ 权限不超过父母 ⇒ 受§1088Ⅰ限制
  - b、所有財產說（李宜琛、黃右昌、胡、高鳳仙）
- (C) §1103Ⅱ：得命監护人提出報告、財產清冊、結算書

C、受監护人財產之使用、代為或同意處分之限制（§1101Ⅰ）：須為受監护人利益 ⇒ 无收益权，孳息应歸屬於受監护人

D、應經法院許可之行為（§1101Ⅱ①、③）：代理購置、處分不动產、供其居住之建築或基地（黃宗樂：①.②比較 ⇒ 處分指不动產所有权得丧 ⇒ 遺產分割係處分）

E、投資行為之限制（§1101Ⅲ）：例外之有价证券因政府或金融机構發行或担保，安全性与存放於金融机構无異

F、受让財產之禁止（§1102）：无論有償、无償行為 ⇒ 違反？
- (A) 特別代理人說（戴）：得依声請選任特別代理人
- (B) 无权代理說（林、史、高鳳仙）：本條非注意規定

(5) 報酬請求权（§1104）（SC 107台簡抗16裁：監护人為被監护人子女亦得請求）

(6) 注意义務：善良管理人（§1100）（舊法：具体輕过失）

(7) 損賠（§1109Ⅰ）：Ⅱ監护关係消滅5年，有新監护人以其就职日起算

10、終止

(1) 絕对終止：其後不再有新監护关係
- A、未成年人已成年
- B、受監护人有行使親权之人（ex：停止親权宣告撤銷、監护宣告父母受撤銷監护、未成年子女受生父认領、被收養）
- C、受監护人死亡

(2) 相对終止（§1094Ⅰ、1106-1Ⅰ）

(3) 終止後監护人义務

A、財產移交
- (A) §1107Ⅱ：交还受監护人；受監护人死亡交还其繼承人（絕对終止）
  - ↳ 林：若尚有親权人 ⇒ 应交还予親权人為妥
- (B) §1107Ⅰ：移交財產於新監护人（相对終止）（ex：指定 ⇒ 法定/前順位 → 後順位/另行選定/改定）
- (C) §1108：監护人死亡移交由其繼承人為之（相对終止）

B、結算（§1107Ⅲ：作成結算書送交親权人、新監护人、本人、繼承人/§1108：監护人死亡移交由其繼承人為之无繼承人或不明，由新監护人陳報法院）
- (A) 林：应先由監护人之遺產管理人將受監护人財產移交於新監护人較妥
- (B) §1107Ⅲ：新監护人、受監护人或其繼承人对結算書有承认权 ⇒ 未承认前原監护人不得免其責任

參、成年人監護

一、舊法：禁治產人之監護 ＜ 專指成年人說（黃右昌）
未成年亦得宣告說（通）⇒ §1109-2 已明文

二、開始監護原因：§14Ⅰ⇒§15⇒§76⇒§1110

三、監護人選定

1、舊法：法定監護人順序＋徵求親屬會議意見

2、§1111Ⅰ：法院依職權定配偶、四等親內親屬、最近一年有同居事實之其他親屬、主管機關、社福機構、其他適當之人中數人，並定會同開具財產清冊人

3、§1111Ⅱ：指定前法院有權命主管機關或社福機構進行訪視，聲請人或利害關係人亦得提出相關證據

4、數人為監護人，法院得指定共同或分別執行職務範圍（§1112-1Ⅰ）⇒未指定依§168本文共同為之

5、指定職務範圍後仍得因聲請撤銷或變更指定（§1112-1Ⅱ）

6、數人行使不一致 ⇒ 準用§1097Ⅱ

7、選定時審酌應以被監護人最佳利益（§1111-1 注意事項）

8、另行選定、改定（§1113 $\xrightarrow{準用}$ §1106、1106-1）

四、監護人消極資格、辭任（§1113 $\xrightarrow{準用}$ §1095、1096）

五、利益衝突之保護與限制（§1111-2）

六、囑託登記（§1112-2）：宣告或變更時依職權囑託該管戶政機關登記（目的：保護交易安全）

七、監護人職務

1、§1113 $\xrightarrow{準用}$ §1097~1109

2、§1112Ⅰ：尊重受監護之人之意思，包括選定前已表明之意思（護養：看護調養／療治：對受監護人身心予以醫療）（鼎、胡、林）

八、終止

1、原因消滅（§14Ⅱ）：依§14Ⅰ聲請人聲請撤銷其宣告

2、§14Ⅲ 得變更為輔助宣告

3、受監護人死亡、辭任、受監護或輔助宣告、破產未復權、失蹤 ⇒ 另行選定（§1113 $\xrightarrow{準用}$ §1106、1106-1）

4、終止後義務（§1103 $\xrightarrow{準用}$ §1107~1108）

肆、輔助

一、開始輔助原因：§15-1Ⅰ、§14Ⅲ、§14Ⅳ ⇒ §1113-1Ⅰ：置輔助人

二、同意權：受輔助人為§15-2Ⅰ各款行為時，應經輔助人同意

三、輔助人（§1113-1Ⅱ準用）⇒ 排除§1098Ⅰ，因輔助人非法代

四、終止（§15-1Ⅱ、Ⅲ）⇒ 死亡、另行選定、改定皆為原因

伍、成年人之意定監護

一、定义

1. §1113-2Ⅰ：本人与受任人約定於受監宣時受任人允為監護人之契約

2. 非一般委任契約 ⇒ 稱委任人為本人＋本人須已成年

3. 可為數人，有約定分別執行職務者自應遵守其約定，无約定則共同執行職務 (§1113-2Ⅱ)

4. 受任人得為法人，其資格仍受 §1113-10 $\xrightarrow[用]{準}$ §1111-1、1111-2 限制

二、契約之要件

1. 應經公證 (§1113-3Ⅰ前、Ⅱ)

2. §1113-3Ⅰ後：公證人作成公證書後7日內書面通知本人住所地法院 (僅為訓示規定，違反契約仍有效)

三、生效時點 (§1113-3Ⅲ)：本人受監宣時

四、選定

1. §1113-4Ⅰ前：契約上之受任人，並指定會同開具財產清冊之人

2. §1113-4Ⅰ後：已指定會同開具財產清冊者，法院應依契約所載指定之，但未載明或顯不利本人利益者，法院得依職权定之

3. §1113-4Ⅱ後：有事實足認不利本人或顯不適任，法院得依職权就 §1111Ⅰ 所定之人為監護人 (顯不適任 ex：意圖詐害本人有重大嫌疑、長期於海外、年老)

五、另行選定、改定

1. 部分人有 §1106Ⅰ 情形，无須另行選定，由他監護人執行職務 (§1113-6Ⅲ)

2. 部分人有 §1106-1Ⅰ 情形，得依 §14Ⅰ 所定声請权人声請或依職权解任之，由他監護人執行職務 (§1113-6Ⅲ)

3. 全体有 §1106Ⅰ、1106-1Ⅰ，得依 §14Ⅰ 所定声請权人声請或依職权就 §1111Ⅰ 所列之人另行選定或改定 (§1113-6Ⅰ)

4. 執行同一職務之全体有 §1106Ⅰ、§1106-1Ⅰ 得依 §1113-6Ⅰ 方式另行選定或改定，但執行其他職務之監護人无不適任情形，應優先選定或改定之 (§1113-6Ⅱ)

六、撤回 (§1113-5Ⅰ：得隨時撤回之 ⇒ 委任契約特質)

1. §1113-5Ⅱ後：一部撤回視為全部撤回 (一部撤回：含委任事務之一部撤回或对数人中部分人之撤回) ⇒ 一人对数人僅成立一委任契約，撤回无須通知全体 (意定撤回)

2. §1113-5Ⅱ前：書面＋公證，§1113-5Ⅱ中同 §1113-3Ⅰ後

3. 法定撤回 (§1113-8)：前後契約牴觸，前契約視為本人撤回 (立法理由：牴觸指受任人之增減或監護內容之变动)

4. 終止

(1) §549 委任雙方任意終止＋家事 §165 回復意思能力時有程序能力之原則，本人得声請法院许可終止契約，但須有正当理由 (§1113-5Ⅲ前)

(2) 许可終止後應另行選定 (§1113-5Ⅲ)；受任人有正当理由亦得声請法院许可其辭任 (§1113-5Ⅲ後)

七、報酬之約定 (§1113-7) (林：§1113-7後屬注意規定，已有 §1113-10 $\xrightarrow[用]{準}$ §1104)

八、排除代為處分之約定 (§1113-9)：可約定排除 §1101Ⅱ、Ⅲ 限制

九、準用成年人監護 (§1113-10 $\xrightarrow[用]{準}$ 成年人監護 §1113 $\xrightarrow[用]{準}$ 未成年人監護)